

MEDIA Rate — auditoria atualizada de Termos, Privacidade e páginas institucionais

Data da verificação: 1º de setembro de 2026, GMT-3

URLs analisadas: /pt-BR/privacy , /pt-BR/terms , /pt-BR/about e /pt-BR .

Ressalva jurídica: sou uma IA, não um advogado. O que segue é uma análise de trabalho, não parecer jurídico formal. A equipe da MEDIA Rate/END ART Studios deve validar a versão final com advogado habilitado no Brasil e, se houver direcionamento a usuários europeus, com profissional familiarizado com GDPR e contratos digitais na UE.

Conclusão executiva

Não é possível afirmar que o conjunto atual esteja plenamente adequado. A Política de Privacidade melhorou em relação à versão anteriormente observada, especialmente ao identificar a END ART Studios, mencionar a ANPD e descrever medidas de segurança e transferências internacionais. Contudo, permanecem falhas materiais nos Termos e divergências entre páginas que devem ser corrigidas antes de tratar o site como juridicamente consistente.

Os riscos prioritários são: ******(P0) Termos publicados com placeholders de fornecedor, CNPJ/CPF, endereço e contato; (P0) trial com conversão automática em assinatura paga sem preço, moeda, periodicidade, data e fluxo de cancelamento detalhados; (P0) divergência sobre “grátis para sempre” , categorias cobertas, catálogo e cancelamento; (P1) Política que não descreve IA, perfil de gosto, prompts, recomendações, cookies por fornecedor, prazos por categoria ou procedimento concreto de contestação; (P1) cláusula de aceitação tácita e presunção de recebimento; e (P1) afirmação de que “APIs públicas gratuitas” autorizariam uso de conteúdo, sem prova de licença individual.

A legislação brasileira exige informação clara, adequada e ostensiva nas relações de consumo e no comércio eletrônico, incluindo identificação do fornecedor, condições da oferta, preço, restrições, sumário contratual, atendimento, cancelamento e exercício do arrependimento ¹ ² . A LGPD exige finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização, além de direitos do titular ³ . O Marco Civil impõe regras específicas sobre registros e exclusão ao término da relação, ressalvadas hipóteses legais de guarda ⁴ .

1. Escopo e limitações da verificação

A verificação foi feita sobre o conteúdo público retornado pelas URLs indicadas. A página inicial /pt-BR foi parcialmente truncada na extração, embora tenha sido possível verificar seus claims principais, planos, categorias, números de catálogo e FAQ. Não foi realizado login, contratação, fornecimento de cartão, teste de cancelamento, exercício real de exportação/exclusão, inspeção de headers/cookies de uma sessão autenticada, nem auditoria de contratos com Stripe, Vercel, Railway, fontes de catálogo ou provedores de IA.

Assim, os achados abaixo são divididos entre **falhas textuais diretamente visíveis** e **pontos que precisam de validação técnica/contratual**. Uma política correta no papel não substitui prova de que o fluxo efetivamente bloqueia cookies, cancela cobrança, exclui dados e propaga pedidos aos operadores.

2. Achados críticos nos Termos de Uso

Prioridade	Local	Achado atual	Risco	Correção imediata
P0	1.1	“pessoa [física/jurídica]” , “[CPF/CNPJ]” e “[endereço completo]”	Contrato incompleto e falha de identificação do fornecedor	Preencher nome jurídico/civil, CPF/CNPJ, endereço físico, e-mail e canal de atendimento
P0	5.5	Trial “converte-se automaticamente em Assinatura paga”	Cobrança surpresa, chargeback, alegação de oferta enganosa/consentimento deficiente	Preferir confirmação afirmativa após trial; alternativamente, checkout destacado com preço, moeda, data, periodicidade e cancelamento
P0	5.1	Preços remetidos genericamente à página de Planos	Oferta pode mudar sem incorporar preço/moeda/tributos ao aceite	Repetir no checkout e confirmação: plano, preço total, moeda, tributos, periodicidade e renovação

P1	5.4	Cancelamento “ao final do ciclo” e “sem reembolso proporcional”	Pode conflitar com arrependimento, cobrança indevida, falha da oferta ou cancelamento de renovação	Separar cancelamento de renovação, cancelamento imediato, estorno legal e reembolso por cobrança indevida
P1	5.3	Arrependimento correto em linhas gerais, mas sem fluxo e confirmação	Direito pode ser inexecutável se não houver botão/canal simples	Permitir pelo mesmo ambiente da contratação, emitir protocolo e interromper cobrança futura
P1	11.1(c)	Inadimplência prevê tentativas de cobrança, mas não prazo nem limites	Suspensão ou nova tentativa incompatível com cancelamento	Informar prazo, número/critério de tentativas, suspensão proporcional e bloqueio após cancelamento
P1	12.1	Comunicações presumem-se recebidas em 48h	Não deve criar consentimento, renúncia ou validar cobrança sem prova de comunicação	Tratar como regra operacional, não como presunção absoluta de ciência ou aceite
P1	13.2	Uso continuado é aceitação tácita de mudanças	Vulnerável em alterações materiais, preço, renovação ou finalidade de dados	Exigir nova confirmação quando mudança for material; permitir encerramento sem penalidade quando aplicável
P1	9.2	Limite de responsabilidade ao valor pago nos últimos 12 meses	Pode ser abusivo se aplicado a direitos indisponíveis, dados, fraude, cobrança ou	Limitar expressamente a hipóteses permitidas e excluir dolo, culpa grave, dados,

			dano não limitável	consumidor e obrigações legais
P1	6.3	“APIs públicas gratuitas” descritas como licença/permissão	API pública não equivale a licença para imagens, textos, marcas ou republicação comercial	Mapear termos de cada fonte e declarar atribuição, escopo, cache, uso comercial e remoção
P2	2	Conta “intransferível” e uso por maiores de 14 anos	Falta de regras para menores, responsável e recursos de IA/assinatura	Criar política de menores e exigir adulto/responsável para assinatura, conforme desenho jurídico
P2	4.3	Funcionalidades podem variar conforme plano, sem matriz contratual	Alteração unilateral e publicidade inconsistente	Anexar comparativo dos planos e definir alterações materiais

2.1 Trial e cobrança: risco mais urgente

A cláusula 5.5 é a principal vulnerabilidade. O site declara na landing page **“Grátis para sempre • Sem cartão”**, enquanto os Termos autorizam trial que se converte automaticamente em assinatura paga. Essas expressões podem se referir a recursos diferentes, mas, sem distinção clara entre **conta Free**, **trial promocional** e **assinatura paga**, o consumidor pode entender que não haverá cobrança.

Recomendação: substituir 5.5 por uma das seguintes estruturas:

Opção preferencial — sem conversão automática: “O período de teste não será convertido em assinatura paga sem confirmação afirmativa do usuário em etapa própria. A tela exibirá plano, preço total, moeda, periodicidade, primeira cobrança, renovação e cancelamento. Sem confirmação, o acesso pago será encerrado ou retornará ao plano Free, sem cobrança.”

Opção de maior risco — conversão automática: “Ao iniciar o trial de [X] dias, o usuário é informado de que, salvo cancelamento até [data/hora], será cobrado [R\$ valor] por [mês/ano], com renovação automática. A autorização é obtida em campo/ação

específico, sem pré-seleção, e o usuário recebe confirmação imediata e lembrete pré-cobrança com link direto para cancelar.”

A segunda opção não deve ser usada se o checkout atual só apresenta “Continuar” , “Experimentar” ou “Criar conta” sem destacar a obrigação de pagamento futuro.

3. Achados na Política de Privacidade

3.1 Melhorias constatadas

A Política atualmente identifica a END ART Studios e indica Osasco/SP, apresenta e-mail de privacidade, descreve dados de conta, pagamento tokenizado via Stripe, uso, dados técnicos, bases legais, segurança, direitos, transferências internacionais e a ANPD. Também evita um prazo genérico único de seis anos e declara que dados de assinatura e auditoria podem ser retidos por fundamento específico.

Esses pontos são positivos, mas a Política deve refletir integralmente o produto real e permitir que o titular compreenda o caminho de seus dados, não apenas as categorias gerais.

3.2 Lacunas materiais

Prioridade	Trecho/tema	Lacuna	Correção
P0	Dados coletados	Não menciona expressamente perfil de gosto, inferências, insights, prompts, respostas IA, embeddings ou comparações entre perfis	Criar seção própria para dados observados, inferidos e gerados
P0	Compartilhamento	Declara apenas Stripe, Vercel e Railway	Incluir autenticação social, e-mail, analytics, monitoramento, suporte, IA, backups e subprocessadores reais
P1	Bases legais	Lista bases em bloco, sem matriz finalidade/base legal	Informar base por finalidade e documentar legítimo interesse

P1	Cookies	Declara apenas cookies essenciais, mas não apresenta inventário por nome, provedor, duração e tecnologia	Publicar Cookie Policy e Privacy Center; validar produção com scanner
P1	Direitos	Indica endpoints GET/DELETE /user/data , mas não explica autenticação, prazo, protocolo, escopo da exportação ou exceções	Criar fluxo público/conta com acesso, correção, exportação, eliminação, oposição e contestação
P1	Decisões automatizadas	Não há explicação de lógica, revisão, contestação ou efeitos do perfil	Informar que recomendações são personalizadas, fatores gerais, ausência de decisão de alto impacto e canal de revisão
P1	Retenção	“Período necessário” é insuficiente sem prazos ou critérios por categoria	Publicar tabela de retenção, inatividade, backups, legal hold e dados derivados
P1	Transferências	Menciona mecanismos, mas não lista importadores, países, categorias e salvaguardas	Publicar informação por operador e manter registro conforme LGPD/ANPD
P1	Menores	Não descreve idade, responsável, perfilização ou IA	Criar seção de menores, controles e exclusão especial
P2	Encarregado	“canal do encarregado/contato” não esclarece se há encarregado formal ou canal de comunicação	Identificar encarregado quando aplicável ou designar canal de privacidade com função e prazo
P2	Alterações	“email” deve ser “e-mail” e comunicação precisa ter versão/histórico	Publicar versão, data, resumo de mudanças e histórico

A Política também deve evitar declarar “nunca usamos cookies de publicidade ou rastreamento de terceiros” sem confirmar a situação real de scripts, pixels, analytics, autenticação e ferramentas de monitoramento. Essa afirmação deve ser auditada no ambiente de produção, não apenas no texto.

4. Divergências internas entre as páginas

Tema	Página/afirmação A	Página/afirmação B	Avaliação
Categorias cobertas	/about : foco atual em três categorias; livros/HQs/mangás aparecem como progressivos	/pt-BR : seis categorias “já vivas no catálogo” e seis tipos cobertos	Divergência material de oferta e cobertura
Cobertura	/about : livros, HQs e mangás não aparecem como categorias atuais na primeira seção	Landing: seis categorias, com cards e números de catálogo	Unificar linguagem por categoria e declarar cobertura real
Preço/contratação	Landing: “Grátis para sempre • Sem cartão”	Termos: trial pode converter automaticamente em plano pago	Alto risco de expectativa contraditória
Cancelamento	Landing/FAQ: cancelamento imediato, sem multa/aviso; plano ajustado proporcionalmente em mudança	Termos 5.4: efeito ao fim do ciclo, sem reembolso proporcional	Divergência sobre efeito financeiro e timing
Planos	Landing: Free com catálogo limitado; Plus/Premium com recursos pagos	Landing também diz catálogo/busca/MEDIA Score gratuitos; FAQ diz recursos ilimitados pagos	Necessária matriz única Free/Plus/Premium
Score e escalas	Landing/FAQ: games 0–100 e demais 0–10	About descreve score normalizado 0–100; não explica conversão e exibição por tipo	Documentar fórmula, escala de exibição e categorias
Fontes	About lista TMDb, IMDb, Rotten	Landing/methodology menciona também	Lista única, atualizada e com

	Tomatoes, Metacritic, TVMaze, IGDB, OpenCritic e Steam	Letterboxd, Trakt e SteamSpy	licenças/atribuições
IA e perfil	Landing descreve recomendações IA e perfil avançado	Privacy não descreve esses tratamentos; Terms não possui capítulo específico	Divergência de produto e privacidade
Suporte	Landing anuncia suporte prioritário no Premium	Termos não descrevem SLA, escopo ou limites	Definir serviço e expectativa

5. Confronto jurídico

5.1 Código de Defesa do Consumidor e comércio eletrônico

O fornecedor deve apresentar identificação completa e informações claras sobre características, preço, condições e restrições da oferta. O checkout deve mostrar preço total, moeda, periodicidade, renovação, trial, primeira cobrança e cancelamento antes do clique final. A cláusula 5.5 atual não contém esses elementos.

O direito de arrependimento deve ser exercível pelo meio adequado e sem criar barreira. O cancelamento de renovação deve ser separado da exclusão da conta. A limitação de responsabilidade não pode esvaziar direitos do consumidor nem validar cobrança que não tenha sido claramente autorizada.

5.2 LGPD

A Política precisa demonstrar finalidade e base legal por tratamento. A descrição atual é suficiente apenas para um produto simples de catálogo e conta; não é completa para produto que anuncia recomendações IA, perfil avançado, histórico, insights e exportação. Perfil de gosto pode gerar inferências sensíveis por associação, ainda que o dado de origem seja apenas uma lista de títulos. É necessário proibir criação e uso de categorias sensíveis, implementar minimização e fornecer controle, acesso, correção, eliminação e contestação.

A MEDIA Rate também precisa documentar: registro de operações, operadores, transferências, retenção, segurança, incidentes, matriz de bases legais, legítimo interesse, privacy by design e avaliação de impacto quando o risco justificar. A Resolução CD/ANPD nº 19/2024 deve ser refletida com identificação do fluxo internacional, mecanismo e salvaguardas efetivos ⁵.

5.3 GDPR, quando aplicável

Se a MEDIA Rate oferecer serviços a pessoas na União Europeia ou monitorar seu comportamento, o GDPR pode ser aplicável independentemente de o processamento ocorrer no Brasil. O perfil de gosto deve ser informado como profiling; decisões exclusivamente automatizadas com efeitos jurídicos ou impacto significativamente semelhante exigem salvaguardas específicas. Consentimento deve ser específico, informado, inequívoco e revogável com facilidade. Cookies opcionais, analytics, marketing, personalização e IA devem ser separados quando suas finalidades forem distintas 6 7 .

O site não deve anunciar “conformidade internacional plena” antes de confirmar representante, canal europeu, DPA com operadores, transferências, direitos, retenção, DPIA e eventual aplicação de regras de serviços digitais.

6. Correções prioritárias em ordem de execução

Prazo	Correção	Critério de conclusão
Imediato	Remover todos os placeholders dos Termos	Nome, CPF/CNPJ, endereço, foro e contato reais e coerentes em todo o site
Imediato	Suspender conversão automática do trial ou corrigir checkout	Nenhum usuário é cobrado sem confirmação/preço/renovação claramente apresentados
48h	Harmonizar claims comerciais	Free, trial, categorias, cobertura, cancelamento e preços têm uma única matriz
7 dias	Atualizar Termos 5.1–5.5, 9, 11–13	Oferta, cancelamento, arrependimento, IA, dados e alterações coerentes
7 dias	Acrescentar capítulo IA/perfil	Erros, vieses, fontes, explicabilidade, revisão, dados sensíveis e limites
14 dias	Reescrever Política de Privacidade	Perfil, IA, prompts, operadores, cookies, retenção, menores e direitos
14 dias	Auditar produção	Cookies, scripts, APIs, logs, bancos, backups e fornecedores conferidos
21 dias	Implementar Privacy Center	Aceitar/recusar/gerenciar, granularidade, revogação e

		prova auditável
30 dias	Formalizar contratos e registros	DPA, subprocessadores, transferências, matriz de bases e retenção
30–45 dias	Testar direitos e exclusão	Exportação, correção, eliminação, legal hold e propagação aos operadores

7. Redações mínimas recomendadas

7.1 Identificação do fornecedor

Fornecedor e contato. A MEDIA Rate é operada por **[nome completo da pessoa jurídica ou pessoa natural]**, inscrita no **[CNPJ/CPF]**, com endereço em **[endereço completo]**, e-mail **[contato]** e canal de atendimento **[URL]**. O canal para proteção de dados é **[e-mail/URL]**. A END ART Studios é **[marca/nome empresarial/entidade contratual — confirmar]** e sua relação com a MEDIA Rate é descrita de forma coerente em todos os documentos.

7.2 Recomendações e IA

Recomendações automatizadas. A MEDIA Rate utiliza dados de catálogo, preferências, avaliações, watchlist e histórico para sugerir obras. As recomendações são auxiliares de descoberta e podem conter erros, omissões, defasagens, vieses de cobertura ou resultados inadequados ao usuário. O serviço não usa esse perfil para crédito, emprego, seguro, saúde, preço individual, elegibilidade ou acesso a direitos. O usuário pode consultar fatores gerais da recomendação, corrigir dados, desligar a personalização, apagar o perfil e contestar resultado pelo canal **[URL]**. Se uma decisão automatizada produzir efeito jurídico ou impacto significativamente semelhante, serão asseguradas intervenção humana, manifestação e contestação conforme a legislação aplicável.

7.3 Consentimento e cookies

Preferências de privacidade. Cookies e tecnologias estritamente necessários podem ser utilizados para autenticação, segurança, sessão e funcionamento solicitado. Cookies de analytics, marketing, personalização e tecnologias de Assistente IA serão tratados separadamente, com escolha livre, específica e revogável. O usuário pode aceitar, recusar ou gerenciar categorias pelo **[Privacy Center URL]**. A revogação não prejudica a

legalidade do tratamento realizado antes dela e produzirá o bloqueio das finalidades opcionais no menor prazo técnico.

8. Veredito por página

Página	Situação	Veredito
/pt-BR/terms	Identificação incompleta, trial automático, aceitação tácita e divergências de cancelamento	Não aprovar sem correção
/pt-BR/privacy	Melhor estruturada, mas incompleta sobre IA, perfil, cookies, operadores e retenção	Aprovação condicionada a complementação e auditoria técnica
/pt-BR/about	Boa explicação do score, mas contradiz a landing sobre categorias e fontes	Corrigir inconsistências antes de usar como material institucional
/pt-BR	Claims comerciais relevantes, mas conflita com Termos e FAQ	Corrigir antes de campanhas, tráfego pago ou cobrança

9. Conclusão final

O site apresenta uma base promissora, porém **não está juridicamente pronto para ser classificado como plenamente conforme**. A falha mais grave é a combinação de Termos com placeholders e conversão automática do trial com a mensagem comercial “Grátis para sempre • Sem cartão”. A segunda é a divergência entre o produto anunciado — que inclui recomendações IA e perfil avançado — e a Política, que não descreve esses tratamentos de modo suficientemente específico.

A correção mais urgente é: **preencher a identificação do fornecedor; suspender a cobrança pós-trial até corrigir o consentimento; harmonizar Free/trial/planos/cancelamento; atualizar a Política para IA/perfil; e testar tecnicamente o Privacy Center, exclusão e propagação aos operadores**. Só depois dessa etapa deve ser feita uma declaração pública de conformidade LGPD/GDPR.

Referências

- [1] Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor
- [2] Decreto nº 7.962/2013 — comércio eletrônico
- [3] Lei nº 13.709/2018 — LGPD

[4] Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet

[5] Resolução CD/ANPD nº 19/2024 — transferências internacionais

[6] GDPR — texto consolidado

[7] EDPB — Guidelines 05/2020 on consent